الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الشلف **الثانوية: صالحي عبد القادر المستوى : 02 تسيير واقتصاد**
السنة الدراسية: 2019 / 2020

إختبار الثلاثي الثاني في القانون

المدة : ساعة و نصف

الجزء الأول: (06 نقاط)

1) عرف كلا من :
   - العقارات
   - المنقولات
   - الأموال
2) اشرح انواع المنقولات
3) ما لفرق بين الحق الشخصي والحق العيني ؟

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند :

السيد " عبد الحميد رزيق " مواطن جزائري :

1. نجح في الحصول على وظيفة استاذ عن طريق إجراء مسابقة
2. يشارك في الانتخابات
3. يحمل اسمًا ويملك سمعةً محترمة
4. اسْتَأْجَر عاملا للاعتناء بمزرعته
5. له الحق في الميراث
6. قام بتَمْرِير قناة لصرف المياه في عقار ليس ملكا له
7. له مسكن ورصيد في البنك
8. أَلَّفَ كتاب يحمل عنوان الوجيز في التسيير المحاسبي والمالي
9. يَقْضِي يَومَه بحرية و يَتَنَقلُ في اي وقت والى اي مكان

العمل المطلوب : اعتمادا على ما درست و انطلاقا من السند اجب على ما يلى :

1) صَنِفْ هذه الحقوق حسب نوعها مع تعريف كل نوع
2) حَدّد مع الشرح لماذا تقتصر الحقوق السياسية على المواطن الجزائري دون غيره؟
3) هل يحق لأحد ان يعتدي على حقوق عبد الحميد ؟ لماذا ؟

2as.ency-education.com

الجزء الثالث : (08 نقاط)

السند:

عبد الجليل وعبد الحميد ونبيل إخوة، يبلغ نبيل من العمر 6 سنوات وعبد الحميد 14 سنة و عبد الجليل 29 سنة وهو يمارس مهنة المحاماة بمكتبه الخاص بولاية الشلف ، في ذمة هذه العائلة مؤسسة لصنع الألبسة تسمى " مؤسسة الألبسة العصرية " كان يديرها الأب " مصطفي " بولاية وهران المعروف باسم " الخياطي " ولكن بعد أن بلغ من العمر 55 سنة أصيب بمرض الزهايمر* و أصبح غير قادر على صنع القرارات أو إبرام تصرفات قانونية ، ما اثر سلبا على تعاملاته الاقتصادية مع الموردين والزبائن و مؤسسات الدولة مما دفعه احد الزبائن بذات الولاية برفع دعوة قضائية ضد مصطفى ، فصدر القرار بالحجر عليه من طرف المحكمة ، بعد شكوى من ذوي الحقوق المتضررة .

*الزهايمر :هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ (التدهور) وموتها. هو السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف - وهي حالة تتضمن انخفاضًا مستمرًّا في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية؛ مما يؤثر سلبًا في الشخص وقدرته على العمل بشكل مستقل.

العمل المطلوب: اعتمادا على ما درست و انطلاقا من السند اجب على ما يلى :

1) اشرح نوع الأهلية التي يكتسبها كل من عبد الجليل ، ونبيل ؟
2) ما اسم المكان الذي يمارس فيه عبد الجليل مهنته؟ أعطي تعريفا له؟
3) ما اسم المكان الذي يراسل فيه الزبائن السيد مصطفى؟.
4) حدد نوع القرابة واحسب درجاتها التي تربط بين عبد الجليل و مصطفى ؟
5) ما نوع الأسماء المذكورة في السند ؟ ثم استخرجها ؟
6) صنف الأشخاص الطبيعة المذكورة حسب احكام الأهلية
7) ما هو عارض الاهلية الذي اصيب به السيد مصطفى ؟ عرفه
8) ما نوع الاهلية التي تتأثر بهذا العارض ؟

أستاذ المادة: شرفاوي . ج **بالتوفيق**

التصحيح النموذجي لاختبار الثلاثي الثاني في القانون 2 ت اق 2020/2019 شرفاوي جيلالي	العلامة
الجزء الأول تعريف كلا من : **العقارات :** هي كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف **المنقولات :** هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف، وقد تكون المنقولات مادية أو معنوية كالاسم التجاري، وأفكار **الأموال :** هي حقوق ذات قيمة مالية يمكن تقييمها بالنقود فالمال هو كل حق مالي سواء كان شخصي أو عيني أو ذهني، **انواع المنقولات :** **المنقول بطبيعته:** هو كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون أن يتلف، سواء كان ذلك التحرك تحركا داخليا ذاتيا كالحيوان أو خارجيا بإرادة شخص آخر كالسيارة مثلا. **المنقول حسب المآل:** وهي عقارا ت في الأصل متصلة بالأرض، ولكن القانون ينظر إليها باعتبار ما ستؤول إليه، لأنها ستصبح منقول في وقت قريب **المنقول المعنوي:** يقصد به كل شيء غير مادي مثل الأفكار والمخترعات، فهي قد اكتسبت صفة المنقول بحكم القوانين. **الفرق بين الحق العني والحق الشخصي :** الحق العيني هو سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء أو أشياء مادية محددة بذاتها مثل امتلاك مسكن. أما الحق الشخصي فهو سلطة شخص اتجاه شخص آخر .	01 01 01 01.5 01.5
الجزء الثاني : 1) تصنيف الحقوق **العبارة 1 و 2 هي حقوق سياسية : :** تستند إلى رابطة الجنسية ونصوص الدستور بمعنى أن اكتساب شخص معين لجنسية البلد تسمح له بممارسة الحقوق السياسية داخل البلد **العبارة 3 و 9 هي حقوق مدنية عامة :** هي حقوق تثبت لكل فرد يتصف بصفة الإنسان بغض النظر عن هويته ولقد لخصت في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. **العبارة 4 هي حقوق شخصية :** حق يخول الدائن سلطة مباشرة على المدين الذي يلتزم بأداء عمل معين أي القيام بعمل أو الامتناع عنه. **العبارة 5 هي حقوق خاصة عائلية :** ويعبر عنها أيضا بحقوق الأسرة التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة وقد نظمت هذه الحقوق (الأسرية ككل سواء الاجتماعية أو المالية) في قانون خاص سمي بقانون الأسرة. **العبارة 6 هي حقوق متفرعة عن الملكية وهي حق الإرتفاق :** هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر **العبارة 7 هي حقوق خاصة مالية :** يعبر عنها بالأموال لأنها تحقق لأصحابها مصالح يمكن تقويمها بالأموال **العبارة 8 هي حقوق معنوية (ذهنية) ضمن حقوق المؤلف :** وهي حقوق ترد على الإنتاج الأدبي والعلمي والفني 2) **تقتصر الحقوق السياسية على المواطن الجزائري** : لان هذا النوع من الحقوق يستند على الجنسية وهي رابطة قانونية و سياسية بين الفرد ودولته والتي تسمح بالتمييز بين الوطني والأجنبي، ويترتب عليها تمتع المواطن بالحقوق السياسية وإلتزامه بواجباته تجاه هذا الوطن. 3) **لا يحق لأحد ان يعتدي على حقوقه :** لان القانون كفل حمايتها وصونها عن طريق احد اركان الحق وهو الحماية القانونية	0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 01 01
الجزء الثالث **1- نوع الأهلية التي يكتسبها كل من :** • نبيل يكتسب أهلية الوجوب: تثبت للشخص حتى ولو لم يمارس بنفسه حقه والتزاماته، و تثبت نسبيا للجنين وهو في بطن أمه وهي قاصرة على بعض الحقوق دون الأخرى وتثبت كليا للطفل بعد ولادته حيا. • عبد الجليل يكتسب أهلية الأداء: صلاحية الشخص للقيام بنفسه التصرفات القانونية، وتتوفر لكل شخص لديه القدرة على الإدراك والتمييز. **2- اسم المكان الذي يمارس فيه عبد الجليل مهنته؟ أعطي تعريفا له؟** أ- الموطن الخاص : يسمى أيضا موطن الأعمال حسب المادة يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة. 3- **اسم المكان الذي يراسل فيه الزبائن السيد مصطفى هو:** الموطن الخاص **4- نوع القرابة واحسب درجاتها التي تربط بين عبد الجليل ومصطفى ؟** - القرابة المباشرة ان قرابة بين محمد لمصطفى هي قرابة من الدرجة الاولى . **5- نوع الأسماء المذكورة في السند ؟ ثم استخرجها ؟** • الاسم المدني الشخصي (الطبيعي) عبد الجليل – عبد الحميد - نبيل- مصطفى • الاسم التجاري: الألبسة العصرية • اسم الشهرة: الخياطي 6- **تصنيف الأشخاص** : نبيل : لم يبلغ سن 13 فهو فاقد للتمييز وعديم الأهلية اما عبد الحميد : لم يبلغ سن 19 فهو مميز لكن ناقص للأهلية اما عبد الجليل : تجاوز سن 19 فهو كامل الأهلية 7- **العارض الذي اصيب به مصطفى :** العته وهو مرض يصيب جزءا من العقل او يحدث خللا فيه. ويصبح صاحبه قليل الفهم. 8- **نوع الأهلية التي تتأثر بهذا العارض هي** اهلية الأداء	01 01 01 0.25 01 0.5 0.5 0.5 0.75 01 0.5